

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Waldbeuren

Jan Kechel, Auenstr. 16, 88356 Waldbeuren

Staatsanwaltschaft Berlin

10548 Berlin

Tel.: 07585-7879749
E-Mail: jan@kechel.de

Datum: 22. Juli 2025

In Bezug auf Ihre Antwort zu meiner Strafanzeige vom Mai 2025

Sehr geehrte Staatsanwältin, Sehr geehrter Staatsanwalt,

ich verstehe, dass es nicht so einfach ist eine konkrete Straftat zur Aufnahme eines Verfahrens zu erkennen.

Aufgrund der Größe des Themas, möchte ich Ihnen hiermit verschiedene Ansatzpunkte mit auf den Weg geben.

Grundsätzlich sehe ich folgende juristische Hürden:

1. Wer trägt die Verantwortung (Befugnis der Genehmigung übertreten oder Genehmigung unrechtmäßig erteilt oder Staatliche Verantwortung durch Verletzung des KSG, der Chemiewaffenkonvention, des 1. Paragraphen im Grundgesetz oder anderer Gesetze)
2. Anerkennung der Verletzung verschiedener Gesetze
3. Zuordnung der nur anteiligen Schuld im Netz der globalen fossilen Industrien

Ich habe Ihnen verschiedene Beispiele und Argumentationsketten zurechtgelegt.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir mitteilen ob Sie nicht doch bei einer der Varianten geringe Erfolgchancen wittern könnten. Es sollte der Grundsatz gelten, alles erdenklich mögliche zu probieren, um durch ggf. mehrere kleine Verfahren die

Klimarechtsprechung entsprechend auszutesten und möglichst bald ein juristisch korrektes Verbot gegen fossiles CO2 zu erwirken. Alles andere wäre die Aufgabe der menschlichen Zivilisation wie wir sie heute kennen.

Wenn Sie dem wissenschaftlichen Konsens folgen, dann wird ihnen klar sein, dass die aktuellen Massnahmen und Klimaziele völlig unzureichend sind und absurde und unmenschliche Folgen haben.

Es ist jetzt an uns das zu verhindern.

Der Politik sind offensichtlich die Hände gebunden, da es keine Mehrheit geben wird, die freiwillig für die notwendigen Massnahmen stimmt. Die Hoffnung ist ganz einfach, dass es bereits entsprechende Gesetze gibt, z.B. eben im Naturschutz, im KSG, im Völkerrecht, im Menschenrecht, in der Menschenwürde, im Kriegsvölkerrecht oder wo auch immer.

Bei Fragen können wir auch gerne jederzeit miteinander telefonieren. Ich habe Kinder und mir scheint eine rechtliche Verpflichtung der einzig realistische Weg die Menschenwürde meiner Kinder zu schützen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen um meine ausgearbeiteten Beispiele und Argumentationsketten wenigstens einmal zu lesen.

Ich bin kein Jurist, und liege sicherlich bei vielem weit daneben, aber vielleicht bringen sie meine Vorschläge ja auf eine Idee auf juristischem Wege das Richtige tun zu können.

Beraten Sie sich am besten mit anderen, befreundeten Staatsanwälten. Sie brauchen das nicht alleine anzugehen.

Vielen Dank!

mit freundlichen Grüßen,

Jan Kechel

Beispiel 1: Anteilige Verletzung

Welche der folgenden 4 Beispiele verstossen gegen "§ 329 (3) Abs. 6?

Nehmen wir an ich mache das als Nebenwirkung einer zulässigen Geschäftstätigkeit.

1. Mein Unternehmen schleudert hin und wieder einen glühenden Stein (Gewicht 1kg) auf ein Nest einer besonders geschützten Art in einem Naturschutzgebiet, welches dann austrocknet und die Tiere sterben.

2. Mein Unternehmen schleudert hin und wieder 10 kleinere und jeweils weniger heisse Steine (Einzelgewicht 1kg/10), das Nest trocknet wieder aus und die Tiere sterben.

3. Mein Unternehmen schleudert hin und wieder 100.000 warme Sandkörner (Einzelgewicht 1kg/100.000), das Nest trocknet wieder aus und die Tiere sterben.

4. Mein Unternehmen schleudert hin und wieder $1,368 \cdot 10^{25}$ Teilchen (Einzelgewicht $1 / (1,368 \cdot 10^{25})$), das Nest trocknet wieder aus und die Tiere sterben.

In allen 4 Varianten ist das Gesamtgewicht 1kg, und die Folge ist die gleiche.

$1,368 \cdot 10^{25}$ CO₂-Moleküle wiegen genau 1kg.

Beispiel 2: Genehmigung

Züge überfahren hin und wieder Menschen die Suizid begehen. Das alleine ist noch kein Grund, den Zügen das fahren zu verbieten. Aber weiten wir das etwas aus:

1. Was ist wenn der Zugführer schon vorher weiss, das heute um 13:00 Uhr auf seiner Strecke jemand vor den Zug springen wird?

(Natuerlich weiterhin unter der Annahme, dass er wenn er das nicht vorher angekündigt wuesste, dann nicht mehr bremsen koennte, und auch bremsen muss, ohne das schon sehen zu koennen, um das zu verhindern, nur aufgrund der Ankuendigung)

2. Was ist wenn der Zug jeden Tag an der gleichen Stelle zur gleichen Zeit jemanden überfährt?

3. Was ist wenn der Zugführer weiss, das alle 100m jemand vor seinen Zug springt?

Ich will darauf hinaus, dass die fossilen Industrien ja wissen, dass sie jemanden töten oder verhungern lassen, mit jeder Betriebsstunde weitere Tiere und Menschen. Macht das rechtlich vielleicht einen Unterschied?

Gibt es weitere Gesetze, vielleicht aus dem Menschenrecht oder so, die über einer Betriebserlaubnis stehen könnten?

Ebenso wird definitiv die Menschenwürde nicht nur missachtet, sondern vielmehr vorsätzlich aus Gewinnabsicht komplett ignoriert. Sei es nun aus Kraftwerksbetreibersicht, oder aus Sicht des Bundes, der vielleicht am Ende die Verantwortung für solche Genehmigungen trägt.

KZs im 2. Weltkrieg hatten auch eine "Betriebserlaubnis". Fossiles CO₂ tötet 1000 mal mehr Menschen. Wenn Sie das nicht glauben oder nicht wahr haben wollen, dann gehören Sie zur Kategorie der "Klimaleugner" die sich aktiv NICHT informieren.

Beispiel 3: Drill-Baby vs. Tagebau oder Autofahrer?

Das aus der Erde holen von fossilem Kohlenstoff ist vermutlich nicht verboten, da es per se auch keine negativen Folgen hat. Höchstens könnte man hier sowas wie "in Verkehr bringen von Gefahrenstoffen" anbringen.

Die Klimafolgen entstehen erst durch das Verbrennen von fossilem Kohlenstoff zu CO₂. Das wären dann aber eben nicht mehr die Ölfirmen, sondern die Verbraucher, also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Zement und Stahl-Industrie, aber auch PKW-Fahrer. Natürlich ist der jeweilige Anteil entsprechend anders.

Kohlekraftwerke verursachen allein 25% der gesamten fossilen CO₂ Emissionen, nutzen aber nur wenigen Menschen. Ohne Kohlekraftwerke hätten wir auch viel mehr Zeit für die Energiewende. Wirtschaftlich wäre das ein grosser Gewinn, auch wenn dann in den sogenannten "Dunkelflauten" der Strom an 10-20 Tagen im Winter mal das 10-fache kosten würde.

Beispiel 4: Chemiewaffe

Fossiles CO₂ erhöht nicht nur die Temperatur der Erde, sondern verändert die Meere auch chemisch:

Als Versauerung der Meere wird die Abnahme des pH-Wertes des Meerwassers bezeichnet. Verursacht wird sie durch die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid (CO₂) aus der Erdatmosphäre. Der Vorgang zählt neben der globalen Erwärmung zu den Hauptfolgen der menschlichen Emissionen von Kohlenstoffdioxid.

https://de.wikipedia.org/wiki/Versauerung_der_Meere

Vielleicht empfehlen Sie ja Ihrem Stadtradt bei der nächsten Zulassung einer Sondermülldeponie einfach den Abwurf des Mülls über den Landkreisen zu gestatten, die die Genehmigungen für Kohlekraftwerke ausgestellt haben. Wenn es genehmigt ist muss es ja legal sein .. (Ironie)

Schadenskategorien durch fossiles CO₂

1. Physische Schäden:

- Hochwasser/Unwetter (Gebäude, Infrastruktur, Verkehrswege, Produktionsausfälle, Evakuierung)
- Landwirtschaftsverluste (Ernte, Schädlinge, Bewässerung, Viehhaltung, Bodenerosion, Futtermittel)
- Forstwirtschaft (Brände, Borkenkäfer, Neuaufforstung, Sturmschäden, Holzpreise)
- Wasserwirtschaft (Dürrenotversorgung, Anlagenumbau, Hochwasserschutz, Grundwasserabsenkung)

2. Gesundheit/Soziales:

- Gesundheitskosten (Hitze, Luftschadstoffe, Behandlung, Arbeitsausfälle)
- Klimamigration (Aufnahme, Integration, Grenzschutz, Unterbringung, Konflikte)
- Ernährungssicherheit (Importausfälle, Krisenvorsorge, Preisanstiege, Substitution, Bevorratung)

3. Systemanpassung:

- Anpassungsmaßnahmen (Deiche, Kühlung, Kanäle, Frühwarnsysteme, Notunterkünfte, Verkehrsanpassung)
- Energiesektor (Kühlwasserprobleme, Mehrbedarf, Netzstabilität, Reservekapazitäten, Smart Grids, Abschaltung von AKWs, Ersatzstrom)
- Versicherungen (steigende Prämien, Marktversagen, staatliche Übernahme)

4. Ökologie/Zukunft:

- Biodiversitätsverlust (Bestäubungsausfall, Ökosystemleistungen, Artenschutzprogramme, Renaturierung)
- Carbon Removal (600€/Tonne CO₂-Entnahme, Transport, Lagerung, Monitoring, Technologieentwicklung)
- Systemstabilität (Krisenvorsorge, Notfallpläne, Bevölkerungsschutz, Redundanzen, Resilienz)

Auch in Ihrem Bezirk und Zuständigkeitsbereich wird sich die Schadenssumme bereits heute im mehrstelligen Millionenbereich befinden.